

TRIBUNAL PLENO DE 04/12/24
5

ITENS Nº 1 A

EXAME PRÉVIO DE EDITAL - MUNICIPAL

Processos: TC-020051.989.24-2
TC-020105.989.24-8
TC-020120.989.24-9
TC-020151.989.24-1
TC-020160.989.24-0

Representantes: Vivian Costa Felipe
Santiago Locações e Serviços Ltda.
JPA Serviços de Construções e Transportes
Rodoviários Ltda.
Alessandro Nasser dos Santos
Edson da Silva Martins

Representada: **Prefeitura de Paulínia**

Responsável: Edilson Cazellato - Prefeito

Assunto: Representações em face do edital do Pregão Eletrônico nº 171/2024, destinado à "contratação de empresa especializada/consórcio de empresas para o serviço de manejo arbóreo".

Disciplina Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

Valor estimado: R\$ 11.799.099,94 (onze milhões, setecentos e noventa e nove mil, noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Advogados: Ademair Silveira Palma Junior (OAB/SP nº 87.533); Cesar Henrique Bruhn Pierre (OAB/SP nº 317.733); Diego Pimenta Barbosa (OAB/SP nº 398.348); Gabriel Curci Tavares Risso (OAB/SP nº 400.324); Gabriela Correa Braga (OAB/SP nº 417.881); Marcelo Palaveri (OAB/SP nº 114.164); Flavia Maria Palaveri (OAB/SP nº 137.889); Ruth dos Reis Costa (OAB/SP nº

188.312); Renata Maria Palaveri Zamaro (OAB/SP nº 376.248); Olga Amelia Gonzaga Vieira (OAB/SP nº 402.771); Gustavo Ribeiro Fernandes (OAB/SP nº 479.400); Beatriz Lima de Almeida (OAB/SP nº 504.538); Alessandro Nasser dos Santos (OAB/SP nº 437.773); Edson da Silva Martins (OAB/SP nº 510.726)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇO DE MANEJO ARBÓREO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INDICAÇÃO DE FONTE E DATA BASE DO ORÇAMENTO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 23, §2º, DA LEI DE LICITAÇÕES. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RELEVÂNCIA FINANCEIRA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INCOMPATÍVEL. EXCESSIVO DETALHAMENTO. FALTA DE CLAREZA DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E FORMA DE ADJUDICAÇÃO. VISITA TÉCNICA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO. CORREÇÕES DETERMINADAS. RECOMENDAÇÕES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES.

RELATÓRIO

Em exame, **representações** formuladas em face do edital de Pregão Eletrônico nº 171/2024, Processo Administrativo nº 11.899/2024, promovido pela **PREFEITURA DE PAULÍNIA**, objetivando a “contratação de empresa especializada/consórcio de empresas para o serviço de manejo arbóreo”.

Sob alegação de serem excessivas e restritivas, **Vivian Costa Felipe (TC-20051.989.24-2)** questiona as exigências de qualificação técnico-profissional e operacional, a saber:

- “apresentação de atestado de responsabilidade técnica” (daqueles com formação acadêmica em engenharia agrônoma ou florestal) “por execução

de obra ou serviço de características semelhantes” à “aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciamento das atividades de manejo arbóreo”¹;

- prova de experiência anterior na consecução de contratos com objeto similar, respeitadas as seguintes características mínimas²: “i. 6 unidades de aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo; ii. 500 unidades de Poda de Árvore de Porte Grande acima de 10m com trituração; [...] iv. 165 unidades de Erradicação de Árvore com trituração; [...] vi. 150 unidades de supressão de Leucaena Leucocephala com trituração; [...] viii. 220 unidades de Transplântio de mudas arbóreas 1,6m a 2,5m de altura com abertura de canteiro em pavimento de concreto armado/asfáltico”.

¹ Extrato do edital:

11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

d) Apresentação dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicados:

d.1) Para o Engenheiro Agrônomo ou Florestal:

i. Aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo;

² Extrato do edital:

11.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

a) Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

a.1) Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

i. 6 unidades (meses) de Aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo.

ii. 500 unidades de Poda de Árvore de Porte Grande acima de 10m com trituração. [...]

iv. 165 unidade de Erradicação de Árvore com trituração. [...]

vi. 150 unidade de supressão de Leucaena Leucocephala com trituração. [...]

viii. 220 unidades de Transplântio de mudas arbóreas 1,6m a 2,5m de altura com abertura de canteiro em pavimento de concreto armado / asfáltico.

Especificação	Unid. de Medida	Quant.	Quantidade exigida 50%	Valor Total	Perc. (%) *
Aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo.	UN	12	6	R\$ 613.292,16	5,32%
Poda de Árvore de Porte Grande acima de 10m com trituração	UN	1.000	500	R\$ 1.198.780,00	10,41%
Erradicação de Árvore com trituração (acumulado de todos os portes)	UN	330	165	R\$ 534.496,30	4,64%
Supressão de Leucaena Leucocephala ou Spathodea campanulata com trituração (acumulado de todos os portes)	UN	300	150	R\$ 203.381,00	1,77%***
Transplante de mudas arbóreas 1,6m a 2,5m de altura com abertura de canteiro em pavimento de concreto armado/asfáltico.	UN	440	220	R\$ 1.359.635,20	11,80%

Completa que mencionados requisitos de habilitação violam o enunciado da Súmula nº 30 deste Tribunal³, que veda o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica.

Amparado em idêntico fundamento de reestrutividade, **Alessandro Nasser dos Santos (TC-20151.989.24-1)** discorda das exigências de habilitação técnico-profissional e operacional contidas nas Cláusulas “11.4.1.d.1.i” e “11.4.2.i”⁴, bem como aduz a falta de semelhança entre os textos alusivos aos requisitos de qualificação técnica, dispostos no corpo do instrumento convocatório e no estudo técnico preliminar.

³ SÚMULA nº 30 - Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens.”.

⁴ Extrato do edital:

11.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

d.1) Para o Engenheiro Agrônomo ou Florestal:

i. Aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo;

11.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

i. 6 unidades (meses) de Aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo.

De sua parte, **Santiago Locações e Serviços Ltda. (TC-20105.989.24-8)** insurge-se contra os requisitos de habilitação técnico-profissional previstos no Item 11.4.1, Subitens “a” ao “d.2”, do edital⁵, sob o argumento de possuírem elementos que mitigam o caráter competitivo do processo licitatório, por extrapolarem os limites do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21⁶.

Sustenta, noutra perspectiva, a previsão de exigências de qualificação técnico-operacional (Cláusula 11.4.2, “b”⁷) relativas a trabalhos sem

⁵ Extrato do edital:

11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;

b) Registro ou inscrição da empresa e junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em plena validade ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

c) Comprovação que possui, em seu quadro, na data de apresentação da proposta, profissionais de nível superior, ou outro (s), devidamente registrado (s) no CREA ou CAU;

c.1) A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social; no caso de sócio ou dirigente, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaração de compromisso de vinculação futura, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

d) Apresentação dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicados:

d.1) Para o Engenheiro Agrônomo ou Florestal:

i. Aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo;

ii. Serviços de poda de árvores de grande porte com trituração;

iii. Serviços de erradicação de árvore de porte grande com trituração;

iv. Serviços de destoca de grande porte;

v. Serviço de Supressão de *Leucaena leucocephala* de grande porte com trituração;

vi. Serviço de tomografia sônica em árvores; vii. Serviço de tratamento fitossanitário em árvores;

viii. Serviço transplante de mudas arbóreas DAP 1,6 a 2,5m;

ix. Serviço de compostagem do produto da arborização urbana.

d.2) Para o Engenheiro Civil: i. Serviço de abertura de canteiro em pavimento de concreto armado / asfáltico.

⁶ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

⁷ Extrato do edital:

b) Tabela dos itens de maior relevância conforme critérios legais:

relevância técnica e valor significativo, em desacordo com o artigo 67, § 1º, de mencionado diploma legal⁸.

De igual modo, **JPA Serviços de Construções e Transportes Rodoviários Ltda. (TC-20120.989.24-9)** faz críticas à imposição de visita técnica compulsória (Cláusula 11.6, Subitens “a” e “b”, do ato convocatório⁹), bem assim às exigências de qualificação técnica que impõem prova de experiência profissional e operacional em relação às ações relacionadas a “aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo; poda de árvore de porte grande acima de 10m com trituração; erradicação de árvore com trituração (acumulado de todos os portes); e

Especificação	Unid. de Medida	Quant.	Quantidade exigida 50%	Valor Total	Perc. (%) *
Aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo	UN	12	6	R\$ 613.292,16	5,32%
Poda de Árvore de Porte Grande acima de 10m com trituração	UN	1.000	500	R\$ 1.198.780,00	10,41%
Poda em árvore próximo a rede de energia elétrica	UN	450	225	R\$ 517.360,50	4,49%
Erradicação de Árvore com trituração (acumulado de todos os portes)	UN	330	165	R\$ 534.496,30	4,64%
Destoca (acumulado de todos os portes)	UN	400	200	R\$ 372.553,50	3,23% **
Supressão de Leucaena Leucocephala ou Spathodea campanulata com trituração (acumulado de todos os portes)	UN	300	150	R\$ 203.381,00	1,77% ***
Laudo de Caracterização de manejo com Tomografia Sônica em Árvores	UN	1.000	500	R\$ 1.644.420,00	14,27%
Transplante de mudas arbóreas 1,6m a 2,5m de altura com abertura de canteiro em pavimento de concreto armado / asfáltico	UN	440	220	R\$ 1.359.635,20	11,80%
Tratamento Fitossanitário em Árvores.	UN	2.000	1000	R\$ 641.040,00	5,56%
Serviço de compostagem do material triturado	TON	8.400	4200	R\$ 593.124,00	5,15%

(*) Percentual do valor do serviço em relação ao valor estimado para a contratação

(**) Justificado por relevância técnica: Serviço de destoca é executado por uma equipe operacional separada da equipe operacional de poda e erradicação, necessitando de mão de obra técnica e equipamentos de complexidade técnica elevada.

(***) Justificado por relevância técnica: As árvores invasoras são de difícil controle e erradicação, pois rebrota vigorosamente após o corte, necessitando de aplicação de defensivo agrícola (herbicida) cujo cálculo de sua diluição é realizado pelo responsável técnico e seu processo requer maior complexidade que uma erradicação arbórea de outras espécies.

⁸ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: [...]

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

⁹ Extrato do edital:

11.6. DA VISITA TÉCNICA

a) A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 17h00.

b) Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

supressão de *Leucaena Leucocephala* ou *Spathodea campanulata* com trituração (acumulado de todos os portes)”.

Edson da Silva Martins (TC-020160.989.24-0) insurge-se contra a alegada falta de clareza das informações a respeito do objeto, à vista do conteúdo do memorial descritivo e do estudo técnico preliminar, permitindo confusão de entendimento dos dados que compõem a solução licitada, para fins de remuneração do pretendido ajuste.

A despeito do critério de julgamento referir-se ao “menor preço global por execução por preço unitário”, aduz que não se sabe se a contrapartida financeira dos serviços se dará mensalmente ou por preço unitário.

Por outro lado, sustenta a inadequação e o caráter restritivo das exigências de habilitação técnico-profissional previstas nas Cláusulas “11.4.1.d.1.i e v, e d.2”¹⁰.

Por vislumbrar afronta ao disposto no artigo 9º, I, a, da Lei federal nº 14.133/2021, determinei a **suspensão** do certame em decisão de 25 de setembro último, referendada por este Egrégio Plenário em sessão subsequente (eventos 14 e 38)¹¹.

O responsável foi notificado para apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, inteiro teor do edital (“ou certificação de que a versão apresentada pelo representante corresponde fielmente ao original”), acompanhado de informações sobre eventuais publicações, esclarecimentos, impugnações ou recursos administrativos, bem como das razões de seu interesse.

¹⁰ Extrato do edital:

11.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

d.1) Para o Engenheiro Agrônomo ou Florestal:

i. Aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo; [...]

v. Serviço de Supressão de *Leucaena leucocephala* de grande porte com trituração; [...]

d.2) Para o Engenheiro Civil:

i. Serviço de abertura de canteiro em pavimento de concreto armado / asfáltico.

¹¹ Adota-se como referência numeração alusiva ao processo principal, o TC-020051.989.24.

O **Chefe do Executivo** (evento 45) alega que as exigências de capacidade técnica estão em conformidade com a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente com seu artigo 67, incisos I e II, e §1º. Defende, assim, que o edital delimita os aspectos mais relevantes do objeto, exigindo a documentação referente às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.

Nesse sentido, afirma que as parcelas eleitas para comprovação técnica são compatíveis com os aspectos mais críticos do objeto, atendendo ao mencionado dispositivo legal, conforme justificativas a seguir:

- **Sistema de Gerenciamento Informatizado e Georreferenciamento das Atividades de Manejo Arbóreo:** “a aquisição do sistema faz parte da implantação”, conforme item 1.1 da planilha orçamentária, não havendo solicitação de acervo técnico, sendo permitida a subcontratação. Ademais, o item 1.2 de aludida planilha descreveria o serviço de aplicação do sistema, não sua aquisição. Já a cobrança de manuseio para aplicação é necessária para que um profissional capacitado possa prover informações técnicas para diagnóstico e manutenção eficiente das árvores urbanas, de maneira que o objetivo é diminuir o risco de queda de árvores e danos ao patrimônio público;

- **Poda e Erradicações de Árvores de Porte Grande Acima de 10m com Trituração:** a trituração *in loco* é parte da metodologia executiva, que requer um caminhão de elevação e um caminhão basculante com triturador rebocado. Esta metodologia economiza em número de viagens de remoção, segregação na origem, não contaminação e diminuição do impacto no tráfego de veículos, reduzindo o custo total do serviço;

- **Supressão de Leucenas (*Leucaena leucocephala*) e Espatódeas (*Spathodea campanulata*):** tais espécies invasoras requerem abordagem metódica na remoção do sistema radicular para prevenir rebrota,

“necessitando de aplicação de defensivo agrícola (herbicida), cujo o cálculo de sua diluição é realizado por responsável técnico e seu processo requer maior complexidade que uma erradicação de espécies arbóreas não-invasoras”;

- Transplântio de Mudás Arbóreas: trata-se de serviço complexo e adota técnicas agrônômicas específicas entre o desplântio e o replântio. Exige, destarte, conhecimento técnico para garantir a sobrevivência e reutilização da planta. “O transplante é necessário para a remodelação da paisagem, desenvolvimento urbano e conservação da floresta urbana”.

Refuta as alegações de inconsistências no edital, afirmando que todos os documentos (Edital, Termo de Referência - TR e Estudo Técnico Preliminar - ETP) estão devidamente alinhados. Aduz que o principal objetivo da contratação é o manejo arbóreo no município, utilizando técnicas modernas de monitoramento e controle.

Registra que o TR especifica claramente as unidades de medida, os quantitativos e os valores estimativos de cada serviço a ser prestado, bem como os equipamentos necessários e o ETP destaca a importância da contratação de uma empresa especializada para o manejo arbóreo, considerando aspectos ambientais e de segurança. Assim, ambos os documentos seriam consistentes e atenderiam aos requisitos do artigo 18 da Lei nº 14.133/2021, que exige estudos técnicos preliminares para justificar a contratação.

Por fim, esclarece que como a Lei de Licitações impede a exigência compulsória de visita técnica, o edital prevê a possibilidade de sua substituição por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante, nos termos do § 3º do artigo 63 de aludido diploma legal, sendo que se os licitantes optarem por realizar a vistoria prévia, a administração disponibilizará datas e horários diferentes para os interessados, garantindo a flexibilidade e a não obrigatoriedade da visita técnica.

Por sua vez, a **Prefeitura de Paulínia** (evento 52) argumenta que as exigências de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional estão alinhadas ao disposto nos incisos I, II, V e VI do artigo 67 da Lei nº 14.133/2021, bem como em seu §1º, porquanto restritas às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto licitado.

Sustenta que o edital limita tais exigências a 50% das parcelas relevantes e permite a participação de consórcio de empresas, com respectivo somatório de atestados de capacidade técnica. Ademais, enfatiza não haver qualquer desarmonia “entre os textos alusivos aos requisitos de qualificação técnica, dispostos no corpo do instrumento convocatório e no estudo técnico preliminar”.

Alega que também não procede a crítica quanto à obrigatoriedade de visita técnica, na medida em que o item 11.6, do edital a prevê como facultativa, podendo ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante¹².

Por fim, defende a “clareza das informações a respeito do objeto e da contrapartida financeira dos serviços”, afirmando que “as especificações do objeto são suficientes para sua definição e execução”. Sobre o pondo, destaca:

¹² 11.6. DA VISITA TÉCNICA

a) A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 17h00.

b) Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

c) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

d) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

“A descrição técnica do objeto foi realizada pela Pasta técnica competente (Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente), constando no Anexo I do edital e sendo perfectibilizada com a juntada, no Anexo X, do estudo técnico preliminar e do termo de referência.

A cláusula 11.1 do edital estipula que se trata de ‘PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL COM EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO’. Ora, tratando-se de empreitada por preço unitário, há a ‘contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas’ (artigo 6º, XXVIII, da Lei 14.133/2021), em que, por decorrência lógica advinda da própria lei, a contrapartida ocorre por preço unitário.

Dessa forma, revelam-se improcedentes as alegações das representantes”.

Segmento de Engenharia da **Assessoria Técnico-Jurídica – ATJ** (evento 59.1) registra, de início, a existência de discrepâncias entre a despesa estimada no edital (R\$ 11.799.099,94) e no TR (R\$11.520.869,90), além da falta de indicação da fonte e da data-base dos preços, bem como desatendimento ao disposto no artigo 23, §2º, da Lei de Licitações, a demandar retificações, mormente à vista de sua repercussão para as exigências de qualificação técnica.

À margem das críticas tecidas pelos representantes, também observa divergência quanto à composição dos consórcios, na medida em que, diferentemente do edital, o TR traz “limitação [a] um máximo de 2 empresas”, a qual, ademais, não veio acompanhada de qualquer justificativa. Do mesmo modo, reputa recomendável a revisão das exigências contidas no item 11.3.g¹³ do ato

¹³ 11.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa participante e, no caso de consórcio, cada uma das empresas consorciadas, deverá apresentar:

[...]

g) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor total estimado da contratação;

convocatório, para seu alinhamento às disposições do artigo 15, §1º, da Lei de licitações.

Para a assessoria especializada “outra questão relevante é que os percentuais de relevância financeira indicados na tabela do item 11.4.2.b foram determinados, para algumas atividades, a partir da soma de diferentes portes de árvores (pequeno, médio e grande), mas as exigências de tais atividades foram direcionadas apenas a espécies de grande porte. Considerando que o próprio TR afirma que as atividades são diferenciadas conforme o porte da árvore, não se mostra correta esta somatória de valores, quando se trata de exigência direcionada a grande porte”. Destarte, entende “inaplicáveis os percentuais de relevância financeira apresentados no TR, para demonstração da relevância financeira dos serviços”.

Quanto às demais insurgências relacionadas a qualificação técnica, relato as conclusões alcançadas por grupos de serviços, de modo a facilitar sua compreensão.

(i) sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciamento das atividades de manejo arbóreo:

- em relação ao item 1.1 da planilha orçamentária, registra que, conquanto a Origem afirme não ter exigido o acervo técnico para o serviço de implantação de software para o gerenciamento, “o TR previu a necessidade de comprovação de ‘habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária’, caso tais serviços sejam subcontratados”. Afirma, assim, que “não há justificativa para exigência de comprovação de qualificação técnica de uma subcontratada em relação a uma parcela de serviços (item 1.1) que sequer constou como exigência de qualificação técnica no edital. Além disso, não estão definidas as consequências para o caso de não comprovação de tal habilitação”. Dessa forma, o TR deve ser retificado;

- no que tange ao item 1.2 da planilha orçamentária, aplicação de sistema de gerenciamento, opina pela improcedência da crítica afeta à afronta à súmula 30;

- ainda quanto aos mencionados itens 1.1 e 1.2 da planilha orçamentária, entende necessária a complementação das informações contidas no TR quanto à descrição das atividades e prazos para execução;

- sobre o item 11.4.1.d¹⁴, a exigir a comprovação dos serviços por meio de atestado de responsabilidade técnica que, para os profissionais, equivale à CAT ou à ART, registra que, embora “a exigência de qualificação se volte para ‘aplicação do sistema’, [...] parece improvável que os profissionais possuam atestados com ‘aplicação do sistema’, mas sem o fornecimento do mesmo e tal fornecimento não seria privativo do acervo de engenheiros agrônomos ou florestais. Portanto, [...] a exigência não deve ser restrita a tal profissional”;

¹⁴ 11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

[...]

d) Apresentação dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicados:

d.1) Para o Engenheiro Agrônomo ou Florestal: i. Aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo; ii. Serviços de poda de árvores de grande porte com trituração; iii. Serviços de erradicação de árvore de porte grande com trituração; iv. Serviços de destoca de grande porte; v. Serviço de Supressão de *Leucaena leucocephala* de grande porte com trituração; vi. Serviço de tomografia sônica em árvores; vii. Serviço de tratamento fitossanitário em árvores; viii. Serviço transplantio de mudas arbóreas DAP 1,6 a 2,5m; ix. Serviço de compostagem do produto da arborização urbana.

d.2) Para o Engenheiro Civil: i. Serviço de abertura de canteiro em pavimento de concreto armado / asfáltico. e) Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

destacando, ainda, a falta de detalhamento de tal atividade do TR, conforme suscitado pelo representante Edson da Silva Martins;

- considera procedente, ademais, reclamo sobre a ausência de “previsão de ‘internalização’ das informações obtidas com a aplicação do software e das condições de tratamento dos dados, após o encerramento do contrato”, bem como de prazos e cronograma de atividades para o mapeamento e identificação de todos os indivíduos arbóreos (inventário) e avaliação da integridade física e biológica, elementos que considera relevantes para o dimensionamento dos serviços almejados e cuja ausência poderia comprometer a eficácia e economicidade da contratação;

(ii) poda e erradicações de árvores de porte grande acima de 10m com trituração:

- entende improcedentes as insurgências referentes às exigências de comprovação de experiência de poda com trituração, assim como a definição do porte das árvores, haja vista que “o serviço em árvores de grande porte representa 10,41% do orçamento, sendo o 4º serviço de maior valor e que prevê poda em 1.000 árvores com mais de 10 m”, sendo “fato que operacionalmente a poda de uma árvore com mais de 10 m é mais complexa e envolve mais riscos do que uma de menor porte e também requer maior atenção na condução e na execução dos serviços em segurança”;

- de outro lado, considera procedentes as críticas relacionadas às exigências de comprovação de experiência de erradicação com trituração, porquanto não se logrou localizar no TR “a indicação de que a trituração deva ocorrer concomitantemente à erradicação e supressão das árvores, como constou para a poda”, registrando-se, outrossim, que “o serviço de erradicação de árvore de grande porte com trituração corresponde a somente 1,76% do orçamento”, não ostentando, pois, relevância financeira;

- compreende, ademais, que as exigências alusivas aos serviços de destoca, que também não possuem relevância financeira, deveriam ser revistos;

(iii) supressão de leucenas (*Leucaena leucocephala*) e espatódeas (*Spathodea campanulata*):

- conclui pela procedência das insurgências, pois, embora compreenda que tais espécies arbóreas sejam “invasoras, com potencial impacto sobre determinados ecossistemas, o que justifica a inclusão do serviço no objeto”, “a descrição dos serviços no TR não demonstra complexidade na execução da atividade, mas sim a necessidade da supressão com equipamentos adequados e a remoção e transporte dos detritos. A prevenção à rebrota, citada nas justificativas da prefeitura, não se mostra suficiente para uma exigência voltada especificamente para determinadas tipologias botânicas e vale ressaltar que as exigências de qualificação técnica se referem somente às leucenas, enquanto a planilha de serviços engloba tais árvores com as espatódeas, sem distinção de quantidades e preços entre elas”, assim, seria “suficiente o controle da execução contratual para a garantia da qualidade dos serviços, acompanhado de um maior detalhamento da execução, se a prefeitura entender necessário”;

(iv) em relação ao transplântio de mudas arbóreas considerou procedentes as críticas relacionadas:

- à “especificação quanto à altura das mudas, entre 1,60m e 2,5m, pois não houve justificativa técnica e não há serviços específicos no TR que se relacionem a determinado intervalo de altura das árvores”, razão pela qual, consoante fundamenta em seu parecer, aludida especificação deveria ser excluída;

- ao excessivo detalhamento da “exigência de comprovação de ‘Serviço de abertura de canteiro em pavimento de concreto armado /asfáltico’

relacionado ao transplântio e que foi exigido para qualificação profissional por engenheiros civis e para a qualificação operacional”. Tal atividade, segundo arrazoa, “não possui complexidade demonstrada no TR, não teve sua relevância financeira apresentada e será de difícil comprovação por acervo técnico de engenheiros civis, nos moldes exigidos”; e

- “ao porte das árvores e ao serviço de abertura de canteiro”, muito embora entenda pela possibilidade de manutenção da exigência de comprovação de transplântio de mudas.

Embora não identifique divergências significativas entre o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR), considerando que o ETP é instrumento preliminar e pode ser ajustado posteriormente, compreende como parcialmente procedentes as inconsistências editalícias apontadas pelos representantes Alessandro Nasser dos Santos e Edson da Silva Martins, destacando a falta de clareza do critério de julgamento (itens 8.2.b e 14.1 do edital e respectivo anexo VII); a já aventada ausência de prazo e cronograma no TR quanto à execução de determinados serviços especificados no parecer; bem como a “indefinição sobre a forma e momento em que haverá demanda dos serviços, o que traz impactos para o planejamento das empresas”, a reclamar revisão do TR.

Por fim, no que tange às insurgências relacionadas à visita técnica, considera-as improcedentes, vez que o ato convocatório observa as disposições da Lei de Licitações. Registra, todavia, recomendação para a retificação do item 11.6.c, que exige a “realização da visita pelo ‘representante legal da empresa’ ou pelo ‘responsável técnico’, já que a jurisprudência desta Casa entende que ‘é encargo da própria licitante a indicação do profissional responsável pela vistoria, não podendo o edital fazer qualquer restrição neste ponto’.”

Conclui, assim, pela **procedência parcial** das representações, com recomendações para correções e retificações no edital, especialmente em relação às exigências de qualificação técnica, critério de julgamento, regime de execução, forma de pagamento e visita técnica.

Chefia de ATJ endossa o posicionamento da assessoria técnica especializada (evento 59.2).

O **d. Ministério Público de Contas – MPC** filia-se à conclusão da ATJ e posiciona-se pela **procedência parcial** das representações (evento 63.1).

Este o relatório.

GCMAB/rjc

TC-020051.989.24-2

TC-020105.989.24-8

TC-020120.989.24-9

TC-020151.989.24-1

TC-020160.989.24-0

VOTO

Instrução **unânime** aponta para a procedência parcial das representações, a tornar desnecessárias maiores considerações sobre a matéria.

Assim, em atenção aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo¹⁵, encurto razões para acolher integralmente o parecer de Assessoria Técnica Especializada em Engenharia (constante do evento 59.1 do TC-020051.989.24), endossado por análises de sua Chefia e do Ministério Público de Contas¹⁶, adotando-o como fundamentação do presente¹⁷.

Nesses termos, voto pela **procedência parcial** das representações formuladas por Vivian Costa Felipe (TC-020051.989.24-2), Santiago Locações e Serviços Ltda. (TC-020105.989.24-8), JPA Serviços de Construções e Transportes Rodoviários Ltda. (TC-020120.989.24-9), Alessandro Nasser dos Santos (TC-020151.989.24-1) e Edson da Silva Martins (TC-020160.989.24-0)

¹⁵ A exemplo do procedimento adotado por este Plenário nos processos TC-001915.989.24 (Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 6/3/2024) e TC-012950.989.24 (Relator Conselheiro-Substituto Márcio Martins de Camargo, sessão de 14/8/2024).

¹⁶ Manifestação de Assessoria Técnico-Jurídica sob evento 59.

Manifestação do Ministério Público de Contas sob evento 63.

¹⁷ Com arrimo no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 8º. Parágrafo único - A motivação do ato no procedimento administrativo poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos.

determinando-se à Prefeitura de Paulínia que, caso decida prosseguir com o certame, retifique o edital de Pregão Eletrônico nº 171/2024, na seguinte conformidade:

- exclua a exigência de comprovação de qualificação técnica relativa ao serviço de implantação de software para o gerenciamento;

- reveja as exigências pertinentes à qualificação técnico-profissional para “aplicação de sistema de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo”;

- preveja a “internalização” das informações obtidas com a aplicação do software de gerenciamento informatizado e georreferenciado das atividades de manejo arbóreo, bem como as condições de tratamento dos dados, após o encerramento do contrato

- preveja prazos e cronograma de atividades para o mapeamento e identificação de todos os indivíduos arbóreos (inventário) e avaliação da integridade física e biológica;

- exclua a exigência específica de comprovação de trituração do material relativo à erradicação de árvore de grande porte;

- reveja a exigência referente aos serviços de destoca, considerando a falta de relevância financeira e a ausência de previsão, no TR, de necessidade de equipes próprias e equipamentos de complexidade elevada;

- exclua a supressão de leucenas (*Leucaena leucocephala*) e espatódeas (*Spathodea campanulata*) das exigências de qualificação técnica;

- exclua a especificação de altura das mudas, ao porte das árvores e a exigência de comprovação de “serviço de abertura de canteiro em pavimento de concreto armado /asfáltico” para transplântio de mudas arbóreas¹⁸;

- corrija o item 14.1 do edital para esclarecer o critério de julgamento e a forma de adjudicação, que atualmente apresenta informações confusas;

- confira maior clareza sobre o regime de execução, a forma de pagamento e a demanda dos serviços; e

- retifique o item 11.6.c para, conforme jurisprudência desta Corte de Contas, permitir a indicação de qualquer profissional pela licitante para a visita técnica.

Recomenda-se, outrossim, que a Origem:

- compatibilize as regras atinentes à participação de empresas reunidas em Consórcio constantes no Edital às previsões do Termo de Referência;

- corrija os valores previstos, tendo em vista que o edital estima a despesa em R\$ 11.799.099,94 (Item 3.1 e Anexo I), valor não condizente com aquele divulgado no TR, de R\$11.520.869,90;

- retifique o orçamento, que deverá indicar a fonte e a data-base dos preços, bem como observe o disposto no §2º do artigo 23 da Lei de Licitações;

- harmonize as exigências de qualificação econômica do item 11.3.g ao disposto no §1º do artigo 15 da Lei de Licitações; e

¹⁸ A exigência de comprovação de ‘transplântio de mudas’ pode ser mantida.

- retifique os percentuais de relevância financeira apresentados no Termo de Referência, abstendo-se de somar os diferentes portes de árvores (pequeno, médio e grande), considerando que as exigências foram direcionadas apenas a espécies de grande porte.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão Licitante atentar para a necessária republicação do edital, consoante lei de regência.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB
CMB